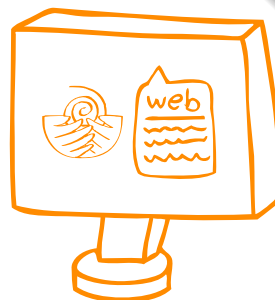




DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior



Curso Software

Texto guía





Unidad II

Excepciones y limitaciones a los derechos de autor, tipos de software

2

Resultados del aprendizaje



Una vez realizadas las lecturas y ejercicios correspondientes a la Unidad II, el estudiante estará en capacidad de:

- Reconocer las limitaciones y excepciones que existen en materia de derechos de autor en cuanto al software.
- Distinguir las principales características de los diferentes tipos de programas que existen.





Las excepciones y limitaciones al derecho de autor señalan aquellas situaciones en la cuales los usuarios no están en la obligación de solicitar autorización al autor o al titular de derechos para realizar el uso de la obra, en este caso el software, limitando las prerrogativas de carácter patrimonial que las normas de derecho de autor le otorgan a sus titulares. De igual forma, dependiendo del tipo de programa, tipos de software, es posible determinar cuándo se necesita una autorización para su uso, o cuando diferentes tipos de usos son permitidos por el titular de derechos.

Esta unidad presenta las situaciones en que los usuarios no necesitan pedir autorización expresa a los autores o titulares de derechos para hacer uso del software. Sin embargo, es necesario recalcar que la autorización de ciertos usos de la obra por parte de las limitaciones y excepciones al derecho es por ministerio de la ley, mientras que los usos permitidos en cierto tipo de programas provienen de una autorización previa que el autor, o el titular de derechos, otorga al usuario del programa.

Excepciones y limitaciones al derecho de autor para el software

Debido a la trascendencia de las obras, se ha reconocido el derecho de la sociedad frente al derecho exclusivo del autor, en aras de la difusión de la cultura. Por la necesidad de mantener el equilibrio entre el interés individual y el social o colectivo, surgieron los límites y excepciones al derecho patrimonial de los creadores¹.

3

Se encuentra así la limitación temporal. El derecho patrimonial tiene un término de duración definido en todas las legislaciones, coincidiendo en la mayoría, el conceder protección por la vida del autor y un lapso variante de años, a partir de su muerte. En Colombia este período es de 80 años después de la muerte del autor. Al cabo de este término, la obra entra en el dominio público y es libre su utilización, aunque conservando en todo caso, la salvaguardia del derecho moral.

Estas limitaciones y excepciones al derecho de autor en general deben ajustarse a la llamada “regla de los tres pasos”, según la cual, éstas deben adecuarse a las siguientes características²:

- a. Que sean legales y taxativas.
- b. Que su aplicación no atente contra la normal explotación de la obra.
- c. Que con ella se evite causarle al titular del derecho de autor un perjuicio injustificado en sus legítimos derechos e intereses³.

En el tema de las limitaciones y excepciones, el software representa características tan particulares que lo diferencian de los demás tipos de obras, como regla general todo acto de explotación del programa de computador o software deberá contar con la autorización previa y expresa del autor o titular legítimo del derecho patrimonial, de lo contrario tal acto puede considerarse como una infracción a estos derechos. Así las cosas, la licencia de un programa de computador (entendida como la autorización) es un requisito necesario para que éste pueda ser reproducido, comunicado, distribuido o transformado. Sin embargo, en algunos en algunos casos la Ley permite algunos usos

1 Información disponible en: <http://www.eduteka.org/LimitesDerAutor.php3> consultado el 21 de enero de 2016.

2 Artículo 21 de la Decisión Andina 351 de 1993 “Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos”.

3 STERLING, J.L.A. World Copyright Law. Ed. Maxwell. Londres. 2009.





en los cuales no se requiere una autorización del autor, como se explica en el siguiente concepto de la Dirección Nacional de Derecho de Autor:

“...No obstante lo anterior, y dada las características propias de estos bienes intangibles, el legislador comunitario consideró oportuno establecer regulaciones específicas para este tipo particular de obras. En efecto, en aras de salvaguardar los intereses de los usuarios, permitir ciertas utilidades y al mismo tiempo evitar que la aplicación de ciertos derechos impidiera el uso normal del software, se consagró la posibilidad, a favor del licenciataria, de realizar una adaptación siempre y cuando ésta sea indispensable para la utilización de dicho programa (artículo 24, Decisión Andina 351/93). Al mismo tiempo, se señaló que no constituye transformación, la adaptación realizada por el usuario para su exclusiva utilización (artículo 27, Decisión Andina 351/93), para significar con ello que no se requiere la autorización en este caso. De esa manera, el legislador enmarcó como lícitas aquellas adaptaciones necesarias para el usuario del programa de ordenador destinadas a hacer posible su disfrute conforme a las condiciones propias de sus necesidades, como serían aquellos espacios parametrizables que le permiten al utilizador personalizar el software: cambios de color, inclusiones de logos de la compañía que utiliza el soporte lógico, etc.; cambios que aunque afectan la presentación no implican modificación del código fuente.

En conclusión, todo acto de transformación que no se encuentre dentro de las excepciones establecidas en el párrafo anterior, necesita la previa y expresa autorización del titular del derecho de autor para realizarlo y adicionalmente, requiere la entrega por parte del citado titular de los códigos fuente”⁴.

4

Teniendo en cuenta lo anterior, encontraremos que en materia de software existe la posibilidad, consagrada en la Decisión Andina 351 de 1993, de realizar los siguientes usos sin contar con la autorización del autor o titular de los derechos:

1. Copias de seguridad. La realización de copias de seguridad del programa de computador cuando esta sea indispensable para la utilización del mismo⁵. En esta situación el dueño de la licencia de uso del software tiene la potestad de efectuar una copia o adaptación del programa. Esta excepción también aplica cuando la copia se realiza con el fin de remplazar una copia del software que ha sido adquirido de manera legítima y que ha tenido algún tipo de daño o que simplemente no funciona⁶. Esto se conoce como copia de seguridad⁷.

- **Contenido:** Realizar una copia o adaptación del programa.
- **Sujeto:** El propietario de un ejemplar del programa.
- **Finalidad:** a) cuando sea indispensable para la utilización del programa; o b) cuando sea con fines de archivo, es decir, destinada exclusivamente a sustituir la copia legítimamente adquirida, cuando ésta ya no pueda utilizarse por daño o pérdida.

⁴ Concepto de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. CARLOS ALBERTO ROJAS CARVAJAL, Jefe de la División Legal. No. de rad. 1-2007-1292.

⁵ Artículo 24 Decisión Andina 351 de 1993 “Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos”.

⁶ RODRÍGUEZ, Sofía. La Era Digital y las Excepciones y Limitaciones al derecho de autor.

⁷ Artículo 25 Decisión Andina 351 de 1993 “Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos”.





- **Condiciones:** a) Una sola reproducción. b) Ha de provenir de un programa de circulación lícita.

2. **Adaptación del programa.** La adaptación de un programa de computador es permitida siempre y cuando sea realizada por el usuario para su exclusiva utilización⁸, es decir, esto se presenta en las situaciones en que el usuario necesita adaptar el programa para poder utilizarlo. Este procedimiento no es considerado como una transformación, sino siempre que se hiciera una adaptación del software para utilización exclusiva del usuario tendría que pedir la autorización del autor. Una situación distinta se presenta cuando está adaptación implique poner a disposición de otras personas el programa con las nuevas adaptaciones, situación en la cual debe contar con la autorización del titular de los derechos.

Tipos de programas

Programa Comercial

Es el software, libre o no, que es comercializado, es decir, que existen sectores de la economía que lo sostienen a través de su producción, su distribución o soporte⁹. Este tipo de programas son los más comunes dentro de la industria de software. Por lo general, comportan unas licencias en las cuales se establece que el programa está protegido por derecho de autor. Es posible hacer uso de la copia de seguridad cuando el programa ha sido averiado o destruido y no se permite hacerle modificaciones ni nuevos trabajos a partir del programa u obras derivadas.

5

Es importante resaltar algunos ejemplos, entre ellos:

- **Office:** es un programa suite de oficina o un paquete de programas que incluye entre otros un procesador de texto, hoja de cálculo, programa para hacer presentaciones entre otros.
- **Photoshop:** se trata esencialmente de una aplicación que permite diseñar, retocar o hacer modificaciones fotográficas. Este programa es frecuentemente utilizado por los profesionales del diseño.

AutoCAD: es un programa que sirve para realizar dibujo en varias dimensiones. Se comercializa actualmente por la empresa de software Autodesk.

Freeware

Es el software que se distribuye en forma gratuita y por tiempo ilimitado. Suele incluir una licencia de uso, que permite su redistribución pero con algunas restricciones, como no modificar la aplicación en sí, ni venderla, y dar cuenta de su autor¹⁰. Es necesario resaltar que el autor de este tipo de programas continúa cobijado por las normas de derecho de autor y es el autor quien determina la forma de utilización de la obra.

Ejemplos:

⁸ Artículo. 27 Decisión Andina 351 de 1993 "Régimen común sobre derecho de autor y derechos conexos".

⁹ SAGUILAN, K. N. Disponible en: <http://www.slideshare.net/guest0d1505/software-libre-y-software-comercial>. Consultado 21 de enero de 2016.

¹⁰ ALZATE, Alejandro. Vocabulario de Informática y Teclado. Ed. El Cid. Bogotá 2009, Pág. 15.





- *Photoscape*: es un software de edición de fotos que permite corregir y mejorar fotos. Photoscape se proporciona de forma gratuita.
- *Skype*: Es un software de comunicación, ya sea vía electrónica (Chat), desde el PC hacia un número de línea telefónica o por videoconferencia. Se ha convertido en uno de los programas más populares en el mundo en lo que respecta a comunicaciones a larga distancia.

Shareware

Constituye una modalidad de distribución de software, en la que el usuario puede evaluar de forma gratuita el producto, pero con limitaciones en el tiempo de uso. Para adquirir una licencia de software que permita el uso del software de manera completa se requiere de un pago¹¹.

Ejemplos:

- *Karpersky*: es un software antivirus que inicialmente se puede descargar de manera gratuita por un periodo de 30 días, después del cual es necesario pagar para adquirir la licencia de uso.
- *Total video*: es un programa que permite convertir formatos de video. Muy comúnmente usado por los productores de video.

Obras en dominio público

Es el caso del software, las obras entran al dominio público una vez el autor haya renunciado explícitamente a sus derechos, o cuando ha transcurrido el tiempo que la ley le otorga al autor para la protección de la obra que en nuestro país es la vida del autor más 80 años después de su muerte, si se trata de una persona natural y 50 años, si se trata de una persona jurídica, los cuales se cuentan a partir de su realización, divulgación o publicación. Cuando la obra entra en el dominio público puede ser usada libremente. Sin embargo hay que recalcar que siempre hay que respetar los derechos morales del autor de la obra los cuales nunca prescriben, por ejemplo siempre se deberá mencionar quién es el autor del software que se transformó, ya sea porque se le agregaron nuevas funciones o se tradujo a algún idioma en particular.

Ejemplo:

- *Xmodem*: es un programa de dominio público que se utiliza para transferir archivos y está disponible para diversos ordenadores.

¹¹ Ibídem.



Bibliografía

- Adad Mamez, J. (25 de Agosto de 2011). *Lular*. Recuperado el 4 de Junio de 2012, de ¿Qué es el Software de Dominio Público?: <http://lular.es/a/Internet/2011/08/Que-es-el-software-de-dominio-publico.html>
- Álvarez, M. Y. (1997). *El derecho de autor y el Software*. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana.
- Arteaga Mejía, L. M., & Giovagnoli, H. (s.f.). *Proyecto Corporativo GNU*. Recuperado el 4 de Junio de 2012, de ¿Qué es software libre?: <http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html>
- Artigas Zubeldia, J. (20 de Octubre de 2010). *Software Libre*. Recuperado el 6 de Junio de 2012, de <http://softwarefreedom.wordpress.com/2010/10/20/licencias-agpl/>
- *Colombia Cumple*. (s.f.). Recuperado el 5 de Junio de 2012, de <http://www.colombiacumple.com/riesgos.htm>
- DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE AUTOR, UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL-MINISTERIO DE JUSTICIA. *Obras creadas por los empleados o funcionarios públicos en cumplimiento de sus obligaciones*. Bogotá.
- Dirección Nacional de Derecho de Autor. (1995). *Eduteka*. Recuperado el 5 de Junio de 2012, de Limitaciones o Excepciones al derecho de autor: <http://www.eduteka.org/LimitesDerAutor.php3>
- Dirección Nacional de derecho de autor. (s.f.). *Unidad Administrativa Especial-Dirección Nacional de Derecho de Autor*. Recuperado el 30 de Mayo de 2012, de <http://www.derechodeautor.gov.co/htm/HOME.htm>
- *Ejercicio y Tutela de los Derechos*. (s.f.). Recuperado el 05 de Junio de 2012, de http://www.robertexto.com/archivo6/ejer_tute_dchos.htm
- *El derecho de autor en la Era Digital*. (s.f.). Recuperado el 3 de Mayo de 2012, de Qué es una licencia de Uso: http://www.iered.org/miembros/ulises/representacion-ideas/Derechos-Autor/qu_es_una_licencia_de_uso.html
- *Fundación Copyleft*. (s.f.). Recuperado el 5 de Junio de 2012, de <http://fundacioncopyleft.org/es/9/que-es-copyleft>
- *Hispa Linux, Hacia La Sociedad del Conocimiento Libre*. (s.f.). Recuperado el 4 de Junio de 2012, de <http://www.hispalinux.es/SoftwareLibre>



- Intelectual, O. M. (s.f.). *¿Existen definiciones de falsificación y piratería aceptadas internacionalmente?* Recuperado el 05 de Junio de 2012, de OMPI: ¿Existen definiciones de falsificación y piratería aceptadas internacionalmente?
- Lipszyc, D. (1993). *Derecho de autor y Derechos Conexos*. Unesco.
- Lular. (s.f.). Recuperado el 4 de Junio de 2012, de ¿Qué es el software de dominio público?: <http://lular.es/a/Internet/2011/08/Que-es-el-software-de-dominio-publico.html>
- Navarro, V. (s.f.). *Lo hice y lo entendí*. Recuperado el 5 de Junio de 2012, de <http://www.vicente-navarro.com/blog/2008/03/01/la-licencia-affero-agpl-y-su-relacion-con-la-gpl/>
- *Preguntas Linux*. (s.f.). Recuperado el 5 de Junio de 2012, de <http://preguntaslinux.org/que-es-la-licencia-gpl-t-510.html>
- *Riesgos tecnológicos, económicos y legales del uso de software ilegal*. (8 de Abril de 2011). Recuperado el 5 de Junio de 2012, de <http://www.audienciaelectronica.net/2011/04/08/riesgos-tecnologicos-economicos-y-legales-del-uso-de-software-ilegal/>
- Ruiz, W. R. (2009). *La Propiedad Intelectual En La Era de Las Tecnologías*. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Vega Jaramillo, A. (2010). *Manual de derecho de autor*. Bogotá: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.
- Ventic's. (s.f.). Recuperado el 5 de Junio de 2012, de <http://www.ventics.com/licencia-bsd/>
- Guadamuz, A. (01 de 06 de 2008). *Patentabilidad del Software, Nuevas Cuestiones Jurídicas*. Recuperado el 06 de 06 de 2012, de http://www.wipo.int/wipo_magazine/es/2008/06/article_0006.html
- Peláez Luis, B. C. (02 de 07 de 2009). *El derecho de autor aplicado en Colombia a los programas de Ordenador (Software y las Bases de Datos)*. Recuperado el 07 de 06 de 2012
- Rodríguez, S. (2004). *La Era Digital, las excepciones y limitaciones al derecho de autor*. Bogotá: Universidad Externado.
- Sterling, J. (2009). *World Copyright Law*. Londres: Maxwell.
- Universidad de Jaén, V. d. (2010). *Universidad de Jaén, Vicerrectorado de Investigación*. Recuperado el 07 de 06 de 2012, de http://vicinv.ujaen.es/files_vicinv/2010_Derechos_Autor_Software.pdf



Portales electrónicos

- <http://www.microsoft.com/spain/softlegal/basics/what/>
- <http://www.microsoft.com/spain/softlegal/basics/what/ip.aspx>
- http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CG0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cadenasuper.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D5240%3Aseguridad-y-administracion-de-software%26catid%3D71%3
- <http://www.colombiacumple.com/>
- <http://www.derechodeautor.gov.co/htm/HOME.htm>
- <http://www.fslcol.org/>
- <http://fidesol.org/>
- www.wipo.int





Los cursos fueron elaborados por:

- El centro de investigaciones para el desarrollo CID de la facultad de ciencias económicas de la Universidad Nacional de Colombia:

Dirección

María Victoria Whittingham Munevar, Ph.D.

Elaboración de contenidos

Julio Cesar Padilla Herrera

Germán Dario Florez Acero

Diseño instruccional

Juan Camilo González Trujillo

Animación y programación

David Arturo Pacheco Puentes

10

- La Dirección Nacional de Derecho de Autor:



**DIRECCIÓN NACIONAL
DE DERECHO DE AUTOR**

Unidad Administrativa Especial
Ministerio del Interior

Actualización y elaboración de contenidos

Carolina Romero Romero

Julián David Riatiga Ibáñez

Diseño y diagramación

Paula Alejandra López

